

1500723-90.2020.8.26.0115

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... metros dali há local destinado ao tráfico/uso de drogas; rumaram ao local; depoente desembarcou da viatura e foi a pé; demais agentes foi ao local pela rua de baixo; encontrou acusado falando no celular, não viu aproximação; deu voz de parada após se identificar; correu por uma escadaria; colegas vinham ao encontro; quando viu guarnição [vindo em sua direção pela escada], atingiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500723-90.2020.8.26.0115 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500723-90.2020.8.26.0115

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON MACEDO BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ALISON MACEDO BEZERRA foi processado como incurso nos delitos dos arts. 129, § 12, por duas vezes, e 329, ambos do CP, porque no dia 16/1/2020, por volta das 11h, na Rua José Bonifácio de Andrade e Silva, n. 314, Vila Firenze, Campo Limpo Paulista, opôs-se à execução de ato legal mediante violência perpetrada em face dos guardas municipais Priscila Amorim de Oliveira e José Roberto Ramalho. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ofendeu a integridade corporal das mencionadas vítimas, provocando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos periciais de fls. 9/10 e 12/13.

A denúncia foi recebida por decisão proferida à fl. 81, em 23/3/2021.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 119/120), reservando-se o direito de adentrar no mérito no momento processualmente oportuno.

Confirmado o recebimento (fls. 124/125), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos uma vítima e uma testemunha.

O Ministério Público apresentou alegações orais, reiterando os termos da acusação.

A Defesa, por memoriais (fls. 176/185), postulou a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo transcorreu regularmente, sem vícios e nulidades a declarar.

O crime de resistência está tipificado no art. 329 do CP: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".

De acordo com Nucci (Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 1283), a resistência ativa "consiste justamente no emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público, servindo para configurar crime; a passiva é a oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de variadas maneiras: fazendo "corpo mole" para não ser preso e obrigando o policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as mãos". Ainda, que "é preciso que tanto a violência quanto a ameaça sejam dirigidas contra a pessoa do funcionário, e não contra coisas" - grifou-se.

Há, ademais, um elemento normativo no tipo, relacionado à "oposição à execução de ato legal", ou seja: "é preciso que o funcionário público esteja fazendo cumprir um ato lícito. Caso pretenda concretizar algo ilegítimo, é natural que o particular possa resistir, pois está no exercício regular de direito (ou legítima defesa, se houver agressão), já que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF). O conceito de legalidade do ato não se confunde com justiça, pois contra ato injusto, mas legal, não é admissível oposição, sem que se configure o delito de resistência" (Nucci, p. 1238).

Na hipótese, a materialização do delito é extraída do boletim de ocorrência (fls. 1/3), termo circunstanciado (fls. 4/6) e depoimentos em sede judicial.

O guarda municipal José Roberto Ramalho relatou realizavam patrulhamento nas proximidades de escola do tipo "estação juventude"; cerca de 100-150 metros dali há local destinado ao tráfico/uso de drogas; rumaram ao local; depoente desembarcou da viatura e foi a pé; demais agentes foi ao local pela rua de baixo; encontrou acusado falando no celular, não viu aproximação; deu voz de parada após se identificar; correu por uma escadaria; colegas vinham ao encontro; quando viu guarnição [vindo em sua direção pela escada], atingiu [Priscila] Amorim e ela caiu; [Maikon] Ribeiro "se atracou" com ele; "tivemos muita dificuldade porque ele resistia à abordagem"; conseguiram detê-lo, foi algemado; não encontrado nada de ilícito; sobre agressão a Priscila, acusado investiu contra ela; "ele pulou para cima dela"; "ele não queria ser abordado"; "hora que ela encontrou com ele, ele tirou ela do caminho" agressão no depoente ocorreu depois de ter sido algemado; atingiu cabeça pois foi algemado com braço para frente; nunca tinha sido abordado; "tivemos que jogar ao solo, deitar em cima dele, segurar pernas, braços" [resistência à agressão]; estavam em três agentes.

O guarda municipal Maikon Leno Ribeiro dos Santos narrou que receberam denúncia de que Alison estaria praticando venda de entorpecente pelo local; ao chegarem, [José] Ramalho desembarcou da viatura; os demais agentes ficaram na parte de baixo da escada; [Priscila] Amorim entrou na frente dele, ele jogou ela no chão; tentou tomar a arma do depoente; desmuniçou; após o fato foi abordado e ameaçado pelo acusado em outras oportunidades; "até dentro da viatura ele tava se batendo, chutando a viatura...ele não deu...trégua"; agrediu primeiramente a [Priscila] Amorim, jogando-a no solo; foi segurado pelo depoente, agredido e tentando segurar arma; estavam em patrulhamento e um popular chamou a equipe; sobre agressão de Priscila Amorim: acusado desceu na viela correndo, ela entrou na frente, deu ordem de parada, ele "atropelou ela"; não trombaram porque ela estava parada, ele jogou ela ao solo.

Em seu interrogatório o acusado afirmou ser usuário de drogas; no dia, foi comprar maconha para fumar; "do nada policial pula do mato"; foi disparado um tiro; assustou; correu para baixo; escadão tem "curvinha"; policial estava parada; correu para cima dela e acabou trombando; policial que estava embaixo tentou enforcá-lo; debateu-se; vieram outros policiais; apanhou; foi colocado na viatura; guarnição não deu ordem de parada; não se debateu dentro da viatura, estava passando mal.

A autoria é certa e recai sobre o acusado. Com efeito, a tese de que houve disparo por parte da guarnição é isolada no acervo probatório. Por sua vez, ambos os agentes ouvidos sob o crivo do contraditório relataram a oposição, mediante violência, ao ato legal, consistente na abordagem anteriormente anunciada, o que é

suficiente à prolação do decreto condenatório.

Ademais, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais, reitera-se, são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o C. STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "[...] Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Com relação aos delitos de lesão corporal, materializados pelos laudos periciais de fls. 9/10 e 12/13, depoimentos prestados em sede policial e em juízo. A autoria é inequívoca e recai sobre o acusado, que a confessou parcialmente em juízo, uma vez que confirmou ter trombado na agente Priscila Amorim e que se debateu após ter sido rendido.

Registra-se que não há absorção entre os delitos de resistência e lesão corporal, pois ofendem bens jurídicos distintos e são consumados em momentos igualmente distintos. Nesse sentido: "[...] Do delito de resistência. Afastamento da alegação de atipicidade da conduta. Configuração de ato legal por parte dos policiais.

Acusada que se resistiu à prisão em flagrante, mordendo o policial civil, após a prática dos delitos de desobediência, lesão corporal e desacato. 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência, desobediência e lesão corporal. Embora praticados no mesmo contexto fático, não há que se falar em unidade de desígnios no caso em apreço. Ações praticadas em momentos distintos. 6. Recurso conhecido com afastamento da preliminar. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1505793-91.2018.8.26.0363; Relator

(a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022) - grifou-se.

Ainda: "[...] ATIPICIDADE DA CONDUTA (RESISTÊNCIA). INADMISSIBILIDADE. O dolo específico do delito de resistência simples restou configurado nos autos. Elemento subjetivo que não se consubstancia na vontade livre e consciente de lesionar os agentes estatais, mas no intento de opor-se à execução de ato legal emanado por autoridade competente, mediante violência física ou ameaça. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0007771-40.2018.8.26.0635; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021)" - grifou-se.

Portanto, a condenação é igualmente mandatária, pois praticadas duas lesões corporais em concurso material: em desfavor de Priscila Amorim de Oliveira e de José Roberto Ramalho.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DAS PENAS.

Na primeira fase, em atenção ao art. 59 do CP, as penas são acrescidas de 1/6 diante do mau antecedente oriundo do processo n. 8395-90.2014.8.26.0292 (fls. 70/74), fixadas em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o delito do art. 332 do CP e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para os delitos do art. 129. As demais circunstâncias judiciais não excedem a gravidade inerente à abstração dos tipos.

Na segunda fase, a confissão em juízo (súmula 545 do C. STJ) é compensada com a reincidência (art. 61, I, do CP) decorrente do processo n. 7493-46.2015.8.26.0292, mantidas as penas nos patamares anteriores.

Na terceira fase, as penas dos delitos do art. 129 do CP são acrescidas de 1/3 (§ 12), fixadas definitivamente em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Quanto ao delito do art. 329 do CP, por não haver causas de aumento ou diminuição, é fixada definitivamente em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o réu ALISON MACEDO BEZERRA como incurso nos seguintes delitos: a) art. 332, do CP, à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção; b) art. 129, do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, às penas individuais de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias

de detenção.

Somadas as reprimendas, tem-se detenção de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, as quais, ante a reincidência, deverão ser cumpridas em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "b", do CP), sem margem à substituição por restritivas de direitos e sursis, pelo mesmo fundamento (arts. 44, II, e 77, I, ambos do CP).

Por não ter sido decretada a prisão preventiva nas fases anteriores, descabida a decretação neste momento processual (art. 387, § 1º, do CPP).

Nos termos do art. 201, 2º, do CPP, comuniquem-se às vítimas sobre a prolação da sentença.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Custas pelo acusado, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, deferindo-lhe os benefícios da justiça gratuita, nos moldes dos arts. 3º do CPP c/c 99, § 3º, do CPC.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA